

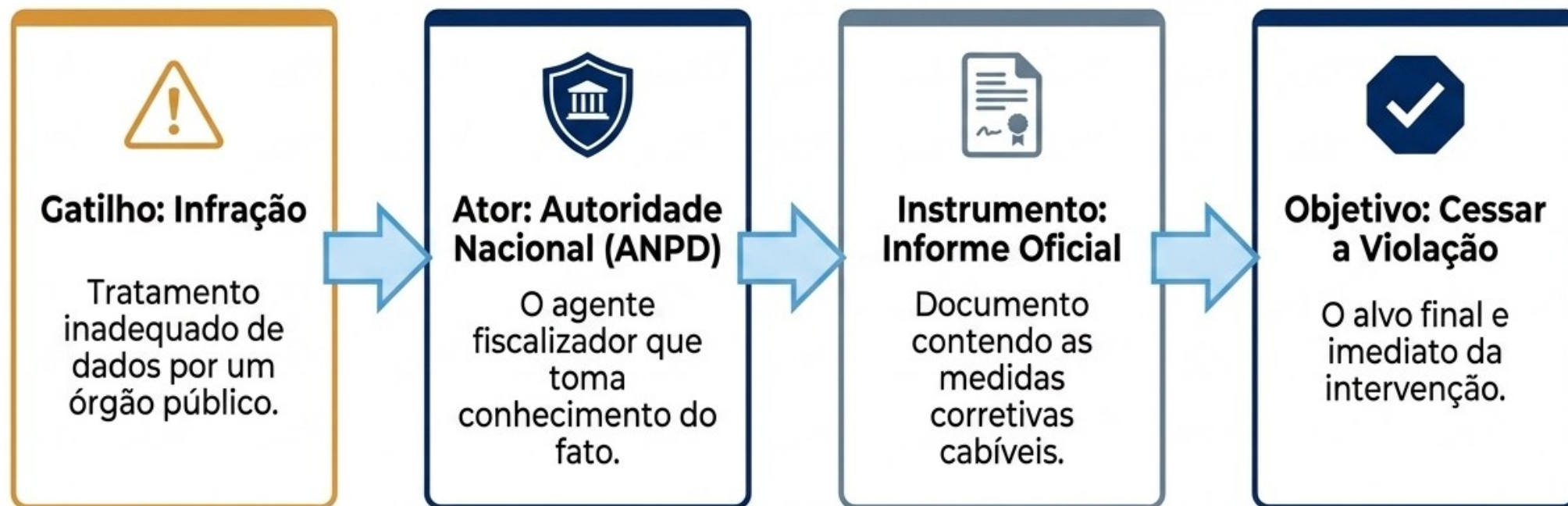
Responsabilidade do Poder Público na LGPD

**Uma análise estrutural e prática
dos Artigos 31 e 32.**

O Texto da Lei: Artigo 31

“Da Responsabilidade Art. 31. Quando houver infração a esta Lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação.”

Dissecando o Artigo 31: O Fluxo de Intervenção



Nota Técnica: O Art. 31 consagra o caráter reativo da ANPD. A lei prioriza a adequação e a cessação do dano em vez de multas imediatas ao erário.

Aplicação Prática: Cenário de Vazamento

O Problema: Incidente em Prefeitura Municipal

Uma prefeitura expõe inadvertidamente um banco de dados contendo o IPTU e CPFs de milhares de munícipes em um portal de transparência desprotegido.



A Solução via Art. 31: Ação da Autoridade Nacional

A ANPD não emite uma multa milionária imediatamente. Em vez disso, envia um **Informe** com duas medidas cabíveis urgentes:

1. → Retirar o banco de dados do ar em 24 horas.
2. → Notificar os titulares afetados.



O Texto da Lei: Artigo 32

Art. 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público.

Dissecando o Artigo 32: Ferramentas de Prevenção



Poder de Solicitação: Relatório de Impacto (RIPD)

A ANPD pode exigir que o órgão público elabore e publique um relatório detalhando os riscos de suas operações de tratamento e as salvaguardas implementadas.



Poder de Orientação: Padrões e Boas Práticas

A ANPD atua como consultora técnica, sugerindo frameworks de segurança e governança para elevar o nível de maturidade do Poder Público.

Aplicação Prática: Inovação Tecnológica Segura



Fase 1: O Projeto

Governo Estadual anuncia a instalação de câmeras de reconhecimento facial em vias públicas para segurança.

Fase 2: Intervenção Proativa (Art. 32)

Antes que problemas ocorram, a ANPD exige a publicação de um **Relatório de Impacto (RIPD)** para entender como os dados biométricos serão protegidos.

Fase 3: A Adequação

A ANPD sugere **padrões de boas práticas**, como a anonimização de rostos de não-suspeitos e a criptografia do banco de dados em repouso.

Síntese Estratégica: A Dupla Atuação da ANPD

	Artigo 31	Artigo 32
Natureza da Atuação	Reativa (Pós-Incidente)	Proativa (Preventiva)
Gatilho	Infração confirmada ou vazamento de dados.	Iniciativa da ANPD ou novo projeto governamental de alto risco.
Instrumentos	Informe oficial exigindo a cessação imediata da violação.	Exigência de Relatório de Impacto (RIPD) e guias de boas práticas.

Enquanto o Art. 31 atua como o 'freio de emergência' do sistema, o Art. 32 funciona como a 'bússola', guiando o Poder Público para a conformidade desde a concepção (Privacy by Design).

1) Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANM

Quando houver infração à LGPD em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação.

2) Ano: 2024 Banca: Instituto Darwin Órgão: Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe - PE

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a Autoridade Nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público

- A) a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais.
- B) a elaboração de relatórios mensais de avaliação da execução das ações do Comitê Gestor da Internet no Brasil.
- C) a participação obrigatória em audiências públicas, em todo o território nacional, sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade.
- D) a cessão imediata de servidores públicos municipais para compor o Comitê Gestor da Internet no Brasil.

GABARITO

1 - certo

2 - A